

NURUL NADIA BINTI MASWAN

lawan

MOHD ZAIDI BIN AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel)]

Pada : 14hb Oktober 2024 / 11 Rabiulakhir 1446H

Kes Semakan No. 2407-A0010-003-0084

[Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Tetuan Wifda Kamilen & Associates*

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana yang berikut:-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini melalui permohonan Pemohon menurut seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dengan ini menjalankan kuasa pengawasan dan penyemakan berhubung penghakiman Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap terma-terma perintah Saman No. 2401-H0610-113-0067 bertarikh 6/6/2024;

- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan sebahagian penghakiman Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 2401-H0610-113-0067 bertarikh 6/6/2024 iaitu pada terma 2 dan 3;
- iii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengisytiharkan harta-harta berikut merupakan harta sepencarian antara Pemohon dan Responden iaitu:
 - i- Sebuah rumah teres dua tingkat beralamat di No.152, Jalan Kiara Indah 6, Taman Kiara Indah 2, Sikamat, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, dibawah hak milik H.S(D) 227006, PT34588, Mukim Ampangan, daerah Seremban, Negeri Sembilan dibahagikan $\frac{1}{2}$ bahagian kepada Pemohon manakala $\frac{1}{2}$ bahagian lagi kepada Responden.
 - ii- Sebuah rumah teres satu tingkat beralamat No. 31, Jalan SR 1/1B, Saujana Rawang, 48000 Rawang, daerah Gombak, Negeri Selangor di bawah hak milik H.S.(D) 79641, Lot 42261, Mukim Rawang, Selangor dibahagikan $\frac{1}{2}$ kepada Pemohon manakala $\frac{1}{2}$ bahagian lagi kepada Responden.
- iv. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan Responden digugurkan hak daripada menuntut apa-apa harta-harta di bawah milikan Pemohon.
- v. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan suaimanfaat dan perlu oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 11/12/2010. Hasil perkahwinan tersebut, Pemohon dan Responden telah dikurniakan dengan empat (4) orang anak iaitu:

- i- Nur Irdina Izzati binti Mohd Zaidi – No. Mykids:111020-10-1450
- ii- Nur Imanina Izzati binti Mohd Zaidi - No. Mykids:130514-14-0656
- iii- Muhammad Aakif bin Mohd Zaidi - No. Mykids:160429-14-1133
- iv- Nur Amanda Izzati binti Mohd Zaidi - No. Mykids:220303-10-0696

[3] Pada 24/1/2024, Responden telah memfailkan permohonan kebenaran poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Saman No.: 2401-H0610-113-0067. Status kes tersebut telah selesai diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

[4] Pada 25/3/2024, Pemohon telah memfailkan Pernyataan Pembelaan melalui Peguam Syarie Pemohon dan juga telah menyerahkan sesalinan Pernyataan Pembelaan tersebut kepada pihak Responden. Kes tersebut telah disebut di hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah dan pihak Responden telah menyatakan persetujuan terhadap tuntutan balas Pemohon. Seterusnya, Pendaftar Mahkamah telah merekodkan persetujuan tersebut dan menetapkan tarikh prosiding kes tersebut dibicarakan di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[5] Walau bagaimanapun, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan beberapa isi kandungan dalam penghakiman tersebut. Pemohon memfailkan permohonan semakan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 18/6/2024. Berikut adalah alasan-alasan permohonan yang dikemukakan oleh

Pemohon iaitu: –

- a) Mahkamah yang lebih tinggi mempunyai kuasa penyemakan dan pengawasan terhadap apa-apa prosiding, keputusan, penghakiman mahupun arahan yang telah diberikan oleh Mahkamah yang lebih rendah kedudukannya. Dalam kes ini, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap apa-apa perkara atau prosiding yang dijalankan di Mahkamah Tinggi Syariah di Negeri Selangor.
- b) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersasar dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila penghakiman Yang Arif Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.
- c) Terma kedua dan ketiga Perintah bertarikh 6/6/2024 bercanggah dengan peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Pertama sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah proses menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi*

atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Panduan berkaitan perkara ini telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya dalam kes Mokhtar bin Yusup lawan Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lawan Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah bin Khalid lawan Fadhilah binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri bin Baharom lawan Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012 dan Maya binti Ahmad Fuad lawan Hisham bin Halim [2018]JH46(2).

[8] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* juga telah menggariskan kriteria-kriteria bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak melalui proses semakan. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak- pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Berdasarkan Notis Permohonan, Pemohon memohon agar Kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara bertarikh 6/6/2024 berhubung prosiding kes permohonan Poligami melalui saman No. 2401-H0610-113-0067.

[10] Pemohon mendeponkan di dalam afidavitnya bahawa:-

- a. Semasa prosiding keputusan pada 6/6/2024 tersebut terdapat isu yang melibatkan keputusan Yang Arif Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang dan hukum Syarak.
- b. Terma kedua dan ketiga perintah bertarikh 6/6/2024 bercanggah dengan undang-undang dan hukum Syarak.

[11] Atas kuasa semakan yang diberikan oleh seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal No. 2407-A0010-003-0084. Kami dapati dalam catatan perbicaraan pada 6/5/2024 tiada catatan mengenai persetujuan pihak-pihak berkaitan nafkah isteri dan harta-harta sepencarian. Catatan perbicaraan pada tarikh tersebut adalah berkaitan permohonan poligami oleh Responden sahaja tanpa ada apa-apa persetujuan direkodkan antara kedua-dua pihak.

[12] Kami menarik perhatian berkenaan catatan Hakim Bicara bertarikh 6/5/2024 sebagaimana berikut:

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Dewan 6 @ Mahkamah Terbuka

NOTA PERBICARAAN

Isnin, Mei 06, 2024, 11:00 pagi

Untuk ... Pemohon HADIR

Untuk ... Responden HADIR

Peguam: HADIR

KETERANGAN UTAMA PEMOHON

- ada seorang isteri
- isteri yg satu lagi dah bercerai tahun 2023
- saya bekerja sebagai pegawai hal ehwal ekonomi
- sudah kerja dalam 15 tahun
- ada 6 org anak dgn isteri lepas
- isteri sedia ada ada 4 org
- isteri bercerai ada 2 org
- nafkah anak RM1000 utk 4 org anak - RM500 utk anak 2 org isteri kedua
- saya kahwin dgn isteri pertama dalam 10 tahun
- alasan - mempunyai syahwat yg tinggi
- nafkah isteri - RM500
- sedia ada RM700 tiap2 bulan

KETERANGAN UTAMA RESPONDEN

- saya kerja di lembaga hasil jln duta - 8 tahun
- dulu saya kerja swasta
- masa awal2 je nafsu tinggi
- sekarang mcm biasa
- saya setuju P nak kahwin

WALI - anak pertama - saya setuju dia nak kahwin - dah jodoh dia

BAKAL ISTERI

- saya kerja sama dgn Pemohon
- jawatan - penolong pegawai hal ehwal ekonomi E29
- ya kami kenal sbb satu pejabat - umur saya 27 tahun - lebih 5 kali keluar bersama
- pergi minum
- kami dh bertunang - hantaran RM18,000

kes ditangguhkan : pada 6.6.24 jam 9 pg utk Keputusan

[13] Berdasarkan catatan Hakim Bicara bertarikh 6/5/2024 tersebut, kami tidak menemui sebarang rekod Mahkamah bahawa Hakim Bicara telah bertindak menyasat dan mendapatkan pengesahan Pemohon atau Responden berkaitan

nafkah isteri dan harta sepencarian antara pihak-pihak. Dapatan kami prosiding di hadapan Hakim Bicara telah dijalankan secara ringkas. Fakta-fakta penting berkaitan terma persetujuan sebagaimana yang dinyatakan telah tidak disiasat dan diperolehi selengkapanya oleh Hakim Bicara daripada Pemohon dan Responden sebelum merekodkan Penghakiman tersebut. Kami juga tidak menemui sebarang catatan yang menunjukkan pihak-pihak faham dan bersetuju dengan semua terma dalam Penghakiman bertarikh 6/5/2024 tersebut.

[14] Apabila Hakim Bicara telah mengeluarkan Penghakiman tanpa disiasat secara terperinci untuk direkodkan oleh Mahkamah maka hak pihak-pihak telah dinafikan oleh Mahkamah.

[15] Sehubungan dengan itu, Penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 6/6/2024 adalah suatu perintah yang cacat dari sudut hukum Syarak yang mana pihak Responden (Pemohon) mengatakan ada persetujuan bersama berkaitan terma nafkah dan harta sepencarian tetapi apa yang kami dapati hakim Bicara membuat perintah nafkah tanpa siasatan yang sewajarnya dan atas pertimbangan yang munasabah yang mungkin. Maka adalah wajar perintah tersebut berkaitan nafkah dibatalkan dan dibicarakan semula oleh Hakim Bicara yang sama.

[16] Kami juga dapati melalui semakan alasan penghakiman Yang Arif Hakim Bicara, tiada ulasan dan dapatan Yang Arif Hakim Bicara berkaitan isu nafkah dan harta sepencarian. Ulasan Yang Arif Hakim Bicara hanya kepada isu poligami semata-mata tanpa menyentuh langsung isu-isu nafkah dan harta sepencarian yang dibangkitkan. Pada hemat kami, Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersalah dalam penghakiman bahawa isu nafkah diperintahkan tanpa diulas dan dinyatakan apa-apa alasan dan pertimbangan Yang Arif Hakim bicara

dalam membuat keputusan.

[17] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa' ayat 58:-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, dan menyemak fail kes 2401-H0610-113-0067, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DTERIMA**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 6/6/2024 berkaitan terma 1 adalah **DIKEKALKAN** dan terma 2 dan 3 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Mahkamah perintahkan terma-terma dua (2) dan tiga (3) dalam perintah kes No. 2401-H0610-113-0067 **DIBICARAKAN SEMULA** di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.